

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1485/2532	พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางละเอียด ทองน้อย	โจทก์
	ทหารพรานเฉลิม นมเนย	จำเลย
	ทหารพรานเฉลิม นมเนย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
289(7), 339 วรรคสุดท้าย, 80 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีเป็นการกระทำความผิดเดียว
ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 289(7)ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด
ลงโทษประหารชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้น
ต้น โดยตีราคาประกัน 250,000 บาท (สำนวนประกัน (ฝากขัง) อันดับ 15 แผ่นที่ 9)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อย
ชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อย
ชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>